

**SURAYA BINTI SARIDIN**

*Lwn.*

**FIZARUDIN HANUAR BIN HARITH**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 18 Januari 2023/ Jamadilakhir 1444H]**

**Kes Rayuan No. 10000-034-0132-2021**

**[Permohonan Kebenaran Untuk Mengeluarkan Perintah Pelaksanaan]**

**Pegum Syarie Perayu : *Tiada***

**Pegum Syarie Responden:** *Tuan Ahmad Luqman Hakim bin Ahmad Lutfi dan Tuan Ahmad Walid bin Shahbudin dari Tetuan Walid Shahbudin & Associates*

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

1) Kes di hadapan kami ini ialah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Pemohon) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 29/11/2021 melalui Permohonan No. 10100-034-0122-2020. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:

- “1. Mahkamah menolak permohonan ini berdasarkan Seksyen 14 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar kos RM3000 kepada Responden.”*

## **FAKTA KES**

- 2) Perayu dan Responden adalah bekas suami isteri dan pihak-pihak telah pun bercerai tanpa kebenaran Mahkamah dan disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Petaling.
- 3) Pada 10/11/2008 Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah bagi kes Saman Penghutang Penghakiman melalui kes no. 10300-037-0195-2008.
- 4) Pada 19/02/2020 Perayu telah memfailkan permohonan perintah kebenaran pelaksanaan berdasarkan Seksyen 154(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor, 2003 atas alasan sebagaimana berikut:
  - 4.1 Pemohon tidak berkesempatan membuat permohonan pelaksanaan kerana Pemohon memberi peluang kepada Responden untuk membayar sebagaimana perintah oleh Mahkamah.
  - 4.2 Responden sukar dihubungi dan tidak memberi kerjasama.
  - 4.3 Responden gagal membayar seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah.

5) Responden mendakwa bahawa sehingga ke tarikh sebutan pada 29/11/2021, Responden masih belum menerima Notis Permohonan yang difailkan oleh Perayu. Responden menyatakan Notis Permohonan tersebut telah tamat tempoh kerana melebihi tempoh 12 bulan dan perlu mendapat untuk melakukan serahan semula kepada Responden

6) Hakim Mahkamah Tinggi Syariah mendapati penyampaian gantian secara tempalan telah dibuat di alamat no. 11A, Jalan USJ Height 2/2B Subang Height, 47600 Subang Jaya, Selangor pada 20/04/2021 jam 10.25 pagi di hadapan pondok sekuriti. Mahkamah mendapati tempoh sah penyampaian tersebut telah berakhir pada 19/02/2021. Pemohon seharusnya membuat satu lagi permohonan kepada Mahkamah untuk melanjutkan tempoh penyampaian dan keesahan notis tersebut. Oleh kerana tidak ada permohonan untuk melanjutkan tempoh keesahan notis tersebut maka Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak permohonan Pemohon.

7) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 07/12/2021.

#### **ALASAN RAYUAN**

8) Pada 07/02/2022, Perayu telah memplidkan tiga(3) Alasan Rayuan seperti dalam Rekod Rayuan muka surat 71-72.

8.1 Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohoon berdasarkan Seksyen 14 Enakmen Tatacara Mal sedangkan permohonan dibuat

melalui Seksyen 187(1) iaitu permohonan secara interlokutori iaitu permohonan secara sebelah pihak.

- 8.2 Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu membayar kos kepada Responden sebanyak RM3000 sedangkan tiada permohonan berkenaan kos daripada mana-mana pihak termasuk Responden.
- 8.3 Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan kebenaran pelaksanaan perintah sedangkan perintah asal adalah dipohon oleh Responden sendiri dan diingkari juga oleh Pemohon.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

9) Rayuan ini adalah berkaitan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menolak permohonan Perayu untuk mendapatkan kebenaran mengeluarkan perintah pelaksanaan berdasarkan Seksyen 154(1) (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Permohonan tersebut telah ditolak oleh YA Hakim Bicara berdasarkan isu teknikal yang melibatkan keesahan Notis Permohonan yang telah tamat tempoh 12 bulan dari tarikh pengeluarannya.

10) Lazimnya permohonan kebenaran tersebut boleh dibuat secara ex-parte namun Mahkamah boleh memerintahkan supaya permohonan itu disampaikan kepada mana-mana pihak atau orang tertentu berdasarkan Seksyen 154(2) Enakmen Tatacara Mal:

*Permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelaksanaan boleh dibuat secara ex parte, tetapi Mahkamah boleh memerintahkan supaya permohonan itu disampaikan kepada mana-mana pihak atau orang tertentu*

11) Merujuk kepada **Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 19/02/2020 pada muka surat 2-14 Rekod Rayuan**, kami mendapati permohonan tersebut tidak dibuat secara ex-parte sebagaimana diplidkan dalam alasan rayuan pertama Perayu. Perayu tidak pernah memohon kepada Mahkamah untuk kes tersebut didengar secara sebelah pihak dan merujuk kepada **Nota Keterangan di muka surat 45-52 Rekod Rayuan**, kes tersebut telah disebut beberapa kali di hadapan Pendaftar untuk memastikan penyampaian kepada Responden dapat disempurnakan. Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati untuk menolak alasan rayuan pertama Perayu yang tersasar dari sudut fakta undang-undang yang dirujuk.

12) Seterusnya kami memetik semula **Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dalam Perenggan 12 muka surat 62 Rekod Rayuan**:

*“Seksyen 14 tersebut dengan jelas memperuntukkan bahawa bagi tujuan penyampaian sesuatu permohonan, tempoh keesahan sesuatu permohonan adalah sama sebagaimana tempoh keesahan sesuatu tuntutan melalui saman. Justeru itu, Mahkamah merujuk silang Seksyen 11 tersebut yang memperuntukkan bahawa sekiranya permohonan tersebut belum diserahsampaikan kepada Responden dalam tempoh 12 bulan, Pemohon hendaklah membuat suatu permohonan untuk melanjutkan tempoh keesahan permohonannya dan Mahkamah boleh*

*melanjutkan tempoh keesahan permohonan tersebut dari semasa ke semasa dan tidak melebihi tempoh 12 bulan berikutnya.”*

13) Dengan hormatnya kami ingin menyatakan bahawa kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa tempoh sah laku bagi sesuatu notis atau saman adalah bagi tempoh 12 bulan dari tarikh pengeluarannya sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 11 Enakmen Tatacara Mal. Tempoh sah laku tersebut sangat penting untuk memastikan sesuatu notis atau saman tersebut mempunyai kesan dari sudut undang-undang dan boleh dilaksanakan. Kami berpendapat tindakan YA Hakim Bicara menolak permohonan Pemohon adalah bersifat teknikal dan tidak melibatkan merit kes. Pada hemat kami tindakan tersebut boleh diteruskan sekiranya Perayu berjaya mengambil tindakan pembetulan sewajarnya.

14) Kami tidak berhasrat untuk mengulas lanjut berkaitan isu ini kerana ia merupakan perkara asas undang-undang yang seharusnya diketahui oleh pihak-pihak. Dalam hal ini Perayu tidak seharusnya menyalahkan pegawai Mahkamah kerana tidak memaklumkan berkaitan tempoh had masa tersebut kerana ia merupakan resiko undang-undang yang perlu ditanggung oleh Perayu sekiranya ingin mewakili diri sendiri dalam sesuatu prosiding di Mahkamah.

15) Berkenaan dengan kos pula kami merujuk seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal iaitu:

*Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu*

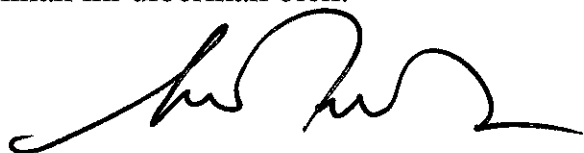
Kami berpendapat peruntukan ini memberi kuasa budibicara kepada Hakim Bicara untuk mengawardkan kos bagi sesuatu prosiding yang difailkan, walaupun Mahkamah tidak mempunyai bidangkuasa terhadap prosiding tersebut atau tiada permohonan daripada mana-mana pihak. Kuasa budi bicara tersebut adalah luas dan tertakhluk kepada fakta kes sedia ada di hadapan Mahkamah. Dalam rayuan ini suatu ketidakakuran undang-undang yang jelas telah berlaku atas pengakuan Perayu sendiri dan ia tidak diambil tindakan pemulihan walaupun selepas ditanya oleh YA Hakim Bicara. Lazimnya kos yang ditetapkan adalah berkaitan dengan masa, tenaga dan kos-kos yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak. Memandangkan Perayu tidak menunjukkan asas-asas yang jelas kepada kami untuk mengurangkan kos yang diberikan maka kami tidak berhasrat untuk campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

## KEPUTUSAN

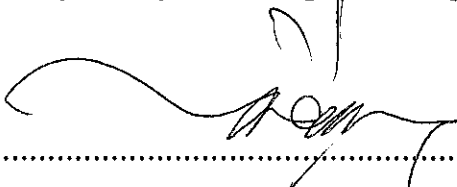
**SETELAH** Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Rayuan Perayu DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor